

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1226/2532

นายมานิตย์ จันทรเสรี

โจทก์

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลพลาสติกฟูด จำกัด

จำเลย

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลพลาสติกฟูด จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์เชื่อว่าศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 38)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 11,850 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 3,028 บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับ (อันดับ 27)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35,34)

คำสั่ง

จำเลยวางเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาคือศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดีตามมาตรา 231 วรรคสาม

จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยอีก

จำเลยวางเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาคือศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 กรณีต้องงดการบังคับคดีตามมาตรา 231 วรรคสาม จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยอีก

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มาโนช เพียรสนอง-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ